

Na osnovu člana 8. Stav 3. alineja 9. i člana 35. Stav 1. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj 49/06 i 51/09), a u vezi sa članom 18. alineja 6. i članom 42. stav 1. alineja 5. Statuta Opštine Drvar - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15) Opštinsko vijeće Drvar na 19. sjednici održanoj 13.11.2023. godine, donosi

ODLUKU
o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 8/23)

I - Opšte odredbe

Član 1.
(Predmet).

- 1) Ovom Odlukom se uređuju pitanja upravljanja i održavanja objekata u vlasništvu Opštine Drvar koji su na osnovu Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, namijenjeni za neprofitno-socijalno stanovanje.
- 2) Upravljanje i održavanje objekata namijenjenih za neprofitno-socijalno stanovanje je javni interes.

Član 2.
(Pojam upravljanja i održavanja)

1) Upravljanje objektima neprofitno-socijalnog stanovanja je koordinisanje i usmjeravanje pojedinačnih i sveukupnih djelovanja radi njihovog skladnog funkcioniranja i optimalnog ostvarivanja utvrđenih zadataka u cilju efikasnog korištenja i održavanja stambenog objekta i zadržavanja njegove vrijednosti a predstavlja niz kontinuiranih administrativnih, finansijskih i tehničkih aktivnosti, kao što su:

1. Održavanje zgrade kao cjeline i zajedničkih dijelova zgrade,
2. Odlučivanje o osiguranju i korištenju finansijskih sredstava,
3. Osiguranje korištenja zgrade i
4. Druga pitanja od značaja za upravljanje zgradom, kao što su:
 - a. Povjeravanje/preuzimanje poslova upravljanja zgradom
 - b. Izrada zapisnika o preuzimanju zgrade na upravljanje
 - c. Zaključivanje ugovora o korištenju stana
 - d. Subvencionisanje stanovanja
 - e. Otvaranje računa za predvidive troškove upravljanja i održavanja, na koji se uplaćuje najamnina
 - f. Praćenje prihoda i rashoda
 - g. Elektronsko vođenje svih relevantnih podataka (software)
 - h. Evidentiranje zgrada, stambenih jedinica i korisnika stambenih jedinica
 - i. Evidentiranje svih intervencija na objektu
 - j. Formiranje komisije za utvrđivanje građevinskog stanja objekta
 - k. Izrada i realizacija godišnjeg programa upravljanja, održavanja i poboljšanja zgrade, kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja
 - l. Izrada godišnjeg (kvartalnog) izvještaja o upravljanju i održavanju zgrade
 - m. Donošenje odluke o kućnom redu
 - n. Izrada informacija koje se odnose na planirane aktivnosti
 - o. Izrada cjenovnika radova-usluga, kalkulacija i prikupljanje ponuda
 - p. Ugovaranje izvođenja radova i nadzor
 - q. Godišnja kontrola objekata, uz izradu izvještaja o stanju održivosti
 - r. Postupanje po nalogu nadležnih inspekcijskih organa
 - s. Nadzor
 - t. Monitoring.

2) Održavanja stambene zgrade neprofitno-socijalnog stanovanja je sprječavanje i otklanjanje kvarova i sprečavanje štete koja može nastati na zajedničkim dijelovima zgrade i pripadajućim stambenim jedinicama.

Član 3.
(Obaveza upravljanja)

Sve poslove u vezi upravljanja i održavanja stambenim fondom neprofitno-socijalnog stanovanja u ime opštine vrši načelnik, putem nadležnih opštinskih službi.

Član 4. (Vrste održavanja)

1) Održavanje objekata neprofitno-socijalnog stanovanja podrazumijeva održavanje stanova u objektima i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja objekata.

2) Poslovi održavanja objekata neprofitno-socijalnog stanovanja, u zavisnosti od njihove prirode, obima i dinamike izvođenja, su:

a) redovno/tekuće održavanje

Izvođenje radova radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, redovno tehničko održavanje, kao što su redovan pregled raznih instalacija i uređaja, te higijensko i održavanje zelenila, radi zadovoljavajućeg nivoa upotrebljivosti zgrade.

b) investiciono održavanje i velike popravke

Velike popravke ili prepravke i zamjena uređaja, instalacija i dijelova zgrade (kao što su krov, fasada, stolarija), kako bi se objekti u korisnom periodu trajanja mogli normalno koristiti za stanovanje. Obim radova, rokovi izvođenja, te finansijska sredstva, planiraju se kroz poseban program investicionog održavanja.

c) hitne popravke

Radovi na sprječavanju i otklanjanju uzroka neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi u objektu, ili pored njega u dometu opasnosti, kao i neposredne opasnosti za oštećenje imovine, koji se izvode bez odlaganja - radovi hitne intervencije.

d) nužne popravke

Radovi na otklanjanju oštećenja na objektu koja predstavljaju opasnosti za život i zdravlje ljudi - radovi nužne popravke.

e) popravke poslije prirodne nepogode

Popravka poslije prirodne nepogode, u cilju sanacije posljedica prirodne nepogode na zajedničkim dijelovima zgrade i stanovima, u skladu sa planom sanacije posljedica prirodne nepogode koje izrađuje nadležni organ vlasti.

II - Održavanje stanova

Član 5. (Tekuće održavanje stanova)

1) Korisnik stana neprofitno-socijalnog stanovanja je obavezan održavati vlastiti stan. Održavanje predstavlja izvršavanje određenih poslova radi očuvanja zatečenih vrijednosti stana, odnosno zgrade kao cjeline. Dužnost je stanara brinuti se i održavati u ispravnom stanju stan koji koristi, na način da drugim stanarima ne uzrokuje štetu.

2) Korisnik stana je dužan organizovati i snositi troškove tekućeg održavanja stana i to:

a) Redovne preglede i servisiranje instalacija vodovoda i kanalizacije od priključka na zajedničku vodovodnu i kanalizacionu vertikalnu zgrade do priključka na sanitarni uređaj u stanu (sifon, sudopere, umivaonik i sl.),

b) Odčpljenje i čišćenje kanalizacione mreže koja pripada samo stanu i odnošenje izlivnih ostataka,

c) Popravke ili zamjenu dijelova električnih instalacija u stanu (prekidača, sijalica i dr.),

d) Dezinsekciju i dezinfekciju stana,

e) Krećenje prostorija u stanu,

f) Popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje prostorija u stanu,

g) Čišćenje snijega i leda sa prozora, balkona, lođa i terasa svog stana,

h) Održavanje higijene u stanu,

i) Druge radove kojima se osigurava tekuće održavanje stana na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

3) Izvođenje radova tekućeg održavanja stana financira korisnik stana uz obavezu prilagođavanja pravilima kućnog reda i postupanja s pažnjom dobrog domaćina.

Član 6. (Investiciono održavanje stanova)

1) Opština je dužna da iz posebnog fonda formiranog iz definisane zakupnine vrši i finansira investiciono održavanje stambenih jedinica i to ugradnju, popravku ili zamjenu:

a) grijanja u stambenim jedinicama,

- b) telefonskih i elektroinstalacija,
 - c) vodovodnih i kanalizacionih instalacija,
 - d) druge radove kojima se obezbjeđuje funkcionalnost i upotrebljivost stambenih jedinica, ako je ista ugrožena.
- 2) Izuzetno, u slučajevima kada se ugradnja vrši na izričit zahtjev i potrebu korisnika stana, ukoliko je vlasnik stana saglasan sa istim, radove iz ovog članka može preduzeti i financirati korisnik stana uz pismenu saglasnost vlasnika.
- 3) Korisnik stana nije ovlašten vršiti u stanu bilo kakve prepravke i rekonstrukcije bez pismene saglasnosti vlasnika.

II - Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja

Član 7. (Zajednički dijelovi)

- 1) U zajedničke dijelove zgrade spadaju:
- a) nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stubovi, međuspratna konstrukcija, krovni pokrivač /kosi i ravni/),
 - b) krovovi (izolacije, crijep, salonit i slično),
 - c) prohodne i neprohodne zajedničke terase,
 - d) podrumski prostor bez stanarske ostave,
 - e) potkrovlje - tavan,
 - f) zajedničko spremište,
 - g) prostorija za sastanke, vešeraj, kotlovnice koje nisu u vlasništvu javnih preduzeća i sl.,
 - h) fasade zgrade, ulazna vrata i prozori zajedničkih prostora,
 - i) krovna i ostala limarija (slivne vertikale, oluci, opšavi i drugo),
 - j) dimnjaci, ventilacioni kanali, hidranti, protupožarni aparati, crijeva sa mlaznicama i slično,
 - k) zajednička stubišta, ograde, požarni prilazi i slično,
 - l) dizala za prijevoz putnika i tereta (liftovi) sa svim instalacijama koje osiguravaju normalno i sigurno korištenje istih,
 - m) električne instalacije od glavnih osigurača do pomoćne razvodne ploče,
 - n) vodovodne vertikalne i horizontalne instalacije od prvog ventila u stanu i drugim posebnim dijelovima zgrade do glavnog vodomjera (isključujući vodomjer),
 - o) sanitarni uređaji, instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim prostorijama,
 - p) vertikalne kanalizacione instalacije od uključenja vodovoda iz stana i drugih posebnih dijelova zgrade do sabirnih šaftova,
 - q) električne instalacije stubišne rasvjete (automati, sijalična mjesta i armature, razvodna ploča, brojila i uklopni sat),
 - r) zajednički dijelovi instalacija centralnog grijanja do zaključno sa ventilom na grijnom tijelu, kao i grijna tijela u zajedničkim prostorijama,
 - s) telefonske instalacije do razvoda za stan, instalacije električnih brava, interfona, pozivnih tastatura, zvona, instalacije gromobrana i slično,
 - t) instalacije kablovskih i antenskih sistema od razvodnika na ulazu u zgradu, na krovu ili u prizemlju, do razvodnika instalacija na ulazu u stan i druge posebne dijelove zgrade,
 - u) uređaji za snabdjevanje vodom (hidrofori i hidrofleksi),
 - v) prostorije i instalacije za odlaganje otpada,
 - w) zajednička septička jama,
 - x) i drugi dijelovi i uređaji koji služe zajedničkoj svrsi.
- 2) Korisnici stanova neprofitno-socijalnog stanovanja imaju pravo da neometano koriste zajedničke dijelove zgrade bez povređivanja prava ostalih korisnika.
- 3) Održavanje zajedničkih dijelova stambenih jedinica iz člana 1. ovog Pravilnika vrši se u skladu sa odgovarajućim odredbama važećeg Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Član 8. (Redovno održavanje zajedničkih dijelova)

- 1) Pod redovnim održavanjem zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema zakonu smatra se:

- a) redovno održavanje čistoće zajedničkih prostorija,
 - b) redovno plaćnje utroška električne energije u zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade,
 - c) krečenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i unutrašnje stolarije i ostali molersko - farbarski radovi,
 - d) bojenje bravarije, radijatora, drugih grijnih tijela i drugih odgovarajućih elemenata,
 - e) zamjena krovova,
 - f) keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,
 - g) zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
 - h) popravak fasade,
 - i) zamjena i popravak stolarije, uključujući i elemente zaštite od vanjskih uticaja (kapci, žaluzine i slično)
 - j) popravak pokrova i ravnog krova, djelimična i potpuna sanacija,
 - k) održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena sijalica, prekidača, utičnica, zvona, svjetiljki, interfona i slično), kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
 - l) zamjena i popravak brava i drugih elemenata,
 - m) održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i slično),
 - n) redovni servisi lifta,
 - o) redovni servisi protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata,
 - p) redovni servisi agregata za rasvjetu, hidroforских postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
 - q) redovni servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijem televizijskog programa, uključujući i uređaje za kablovsku i satelitsku TV,
 - r) redovni servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacija i mašinskih instalacija,
 - s) redovni servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema uputstvu proizvođača,
 - t) odriavanje i čišćenje dimnjaka i ventilacionih kanala,
 - u) dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija zajedničkih prostorija zgrade i posebnih dijelova i uređaja zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
 - v) čišćenje odvodnih rešetaka, odvoda i oluka,
 - w) čišćenje septičkih jama.
- 2) Vlasnik objekta namijenjenog za neprofitno-socijalno stanovanje (Opština/Grad) je dužan da iz posebnog fonda formiranog iz najamnine vrši i finansira održavanje zajedničkih dijelova zgrade.
- 3) Korisnik koji u stanu, dijelu stana ili na drugim dijelovima zgrade ili uređajima, instalacijama i opremi, namjerno ili nepažnjom, prouzrokuje štetu, ili ih prouzrokuju članovi njegovog porodičnog domaćinstva, ili osobe koje su u stanu i zgradi uz njegov pristanak, obavezan je organizovati i snositi troškove opravki.
- 4) Ukoliko korisnik stana ne organizuje popravku i ne plati pripadajuće troškove, vlasnik zgrade će uz pomoć upravitelja procijeniti troškove te popraviti nastatu štetu. Troškovi popravke će se od korisnika stana naplatiti kroz zakupninu bilo u vidu povećanja sljedeće zakupnine za puni iznos popravke bilo na način da će se troškovi podijeliti na više mjesečnih rata, a sve u skladu sa dogovorom sa korisnikom stana.

Član 9.

(Investiciono održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade)

- 1) Investiciono održavanje podrazumijeva veće popravke ili zamjenu zajedničkih dijelova/uređaja zgrade koji su od uticaja za korištenje stanova i zajedničkih dijelova zgrade. Finansiranje investicionih zahvata vrši se iz dijela prikupljene najamnine za korištenje stana.
- 2) Investiciono održavanje zajedničkih dijelova obuhvata velike popravke:
 - a) Krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade,
 - b) Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svjetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničke lođe i terase i drugi dijelovi krova),
 - c) Lifta sa pripadajućim dijelovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima), kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole u skladu sa važećim propisima o liftovima,
 - d) Oluka, olučnih cijevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode,
 - e) Horizontalne i vertikalne hidroizolacije,
 - f) Vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivenog mjesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sličnih elemenata) u zgradi,
 - g) Ventilacionih cijevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade,

- h) Elektroinstalacije zgrade do strujomjernog ormara,
- i) Instalacija centralnog grijanja, grijanih tijela u zgradi, dijelova toplinskih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i popravka ili zamjena instalacije za gas,
- j) Pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim dijelovima (prostorija sa instalacijama i uređajima),
- k) Hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdijevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim dijelovima i instalacijama,
- l) Dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim dijelovima zgrade,
- m) Kanala za smeće u zgradi,
- n) Dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim dijelovima zgrade,
- o) Drvenih i metalnih dijelova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade,
- p) Oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih dijelova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vode i vlage,
- q) Instalacija i uređaja za uzbuđivanje u zgradi,
- r) Gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih dijelova u zgradi,
- s) Hidranata, hidrantskih crijeva i drugih hidrantskih dijelova u zgradi,
- t) Instalacija i uređaja za centralno zagrijavanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi,
- u) Protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara,
- v) Kazana na čvrsto gorivo u zajedničkim dijelovima zgrade,
- w) Sanitarnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade i
- x) Uređaja za nužno osvjetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

III - Hitni i nužni popravci

Član 10.

(Hitne popravke)

- 1) Hitnim popravcima smatra se preduzimanje radova u stanu i zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, naročito u slučaju:
 - a. kvarova na sistemu centralnog grijanja,
 - b. puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi sprečavanja daljnjih štetnih posljedica,
 - c. kvarova na električnoj instalaciji,
 - d. znatnijih oštećenja dimnjaka, dimovodnih i ventilacionih kanala,
 - e. prodiranja oborinskih voda u zgrade, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova,
 - f. narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,
 - g. kvarova na liftu,
 - h. otpadanja dijelova fasade,
 - i. saniranja posljedica požara,
 - j. saniranja posljedica elementarne nepogode.
- 2) Popravke posljedica elementarne nepogode obavljaju se u cilju sanacije posljedica prirodne nepogode na zajedničkim dijelovima zgrade i stanovima a usklađuje se sa planom sanacije posljedica prirodne nepogode koji izrađuje nadležni organ vlasti.
- 3) Korisnik stana je ovlašten i dužan, bez odgađanja, prijaviti štetu za koju je saznao da je nastala na zajedničkim dijelovima zgrade, i štetu u stambenim jedinicama, ako od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade. Korisnik stana je dužan, bez odlaganja, omogućiti izvođenje ovih radova u dijelu koji se odnosi na njegov stambeni prostor ili kad se ti radovi moraju izvesti iz tog prostora.

Član 11.

(Nužne popravke)

Nužnim popravkama smatra se preduzimanje radova naročito radi:

- a. sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stubova, međuspratnih konstrukcija, ternelja,
- b. sanacije dimnjaka, dimovodnih i ventilacionih kanala,
- c. sanacije ravnih i kosih krovova,
- d. zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacione, električne, mašinske, centralnog grijanja i sl.),

- e. popravka fasade zgrade,
- f. izolacije zidova, podova i temelja zgrade,
- g. svi drugi radovi koji su neophodni da se stan, odnosno zgrada sačuva od većeg oštećenja ili da se zaštiti život i imovina građana.

IV - Instrumenti za održavanje

Član 12.

(Realizacija održavanja)

Opština kao vlasnik, održavanje zgrade namijenjene za neprofitno-socijalno stanovanje može organizovati na sljedeće načine:

- a. Zaključivajem periodičnog okvirnog sporazuma sa obrtnikom/firmom za nabavku radova na održavanju zgrade namijenjene za neprofitno-socijalno stanovanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
- b. Povjeravanjem održavanja profesionalnom stambenom upravniku, organizaciji koja je registrirana za ovu vrstu djelatnosti i koja ove poslove vrši primjenom odnosnih zakona. Povjeravanje poslova održavanja se reguliše ugovorom.
- c. Jedna od opcija kontrolisanog upravljanja jeste angažovanje povjerenika za zgradu, kućepazitelja, domara ili kućnog majstora. Povjerenik može biti korisnik stana u objektu socijalno-neprofitnog stanovanja, odnosno član porodičnog domaćinstva korisnika i drugo lice uz odgovarajuće preporuke. U ovim slučajevima, vlasnik objekta, preuzima poslove planiranja, finansiranja i izvještavanja, dok povjerenik za zgradu preventivno obavlja poslove na održavanju zgrade i sprječava nastanak većih oštećenja, te prikuplja i pruža korisne informacije, održava redovnu komunikaciju sa vlasnikom objekta i sl. Medusobni odnosi regulišu se ugovorom.

Član 13.

(Godišnji plan upravljanja i održavanja)

Prijedlog godišnjeg plana upravljanja i održavanja zgrade izradiće profesionalni upravnik/firma kome je vlasnik zgrade povjerio objekat na upravljanje i održavanje putem ugovora, te isti dostaviti vlasniku koji daje svoje sugestije prije konačne potvrde njegovog sadržaja. Predloženi model primjenjiv je i kada vlasnik objekta samostalno organizuje upravljanje i održavanje.

Član 14.

(Evidencija)

Služba Opštine će voditi evidenciju o prihodima, rashodima i utrošku sredstava na ime održavanja stambenih jedinica, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te o ispunjavanju obaveza utvrđenih ovim Pravilnikom i ugovorom o zakupu.

V - Prelazne i završne odredbe

Član 15.

Opština će putem nadležnih službi, u skladu sa važećim zakonima i propisima vršiti nadzor nad prenesenim/povjerenim upravljanjem i održavanjem stambenih jedinica i zajedničkih dijelova stambenih jedinica iz člana 1) ovog Pravilnika.

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na oglasnoj tabli Opštine Drvar.